Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1985;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenggolo Nomor 8 RT 017 / RW 006 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Dwitunggal Dewatri, S.H., 3. Alvin Agiyanta Kusuma Putra, S.H., Advokat pada Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Perum. Bumi Mas I Blok D No.08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus tertanggal 2 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No.76, tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) sobekan gabus warna kuning di dalamnya terdapat lubang sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE, Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan mohon sepeda dikembalikan kepada Pudji Susanti, karena sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa yang bernama Pudji Susanti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Sari Mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan meminta tolong kepada saksi Lina Binti Dahman seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang memiliki teman penjual narkotika jenis sabu, kemudian setelah berkomunikasi dan melakukan transfer uang pemesanan, terdakwa mendapat alamat ranjauan/tempat mengambil narkotika jenis sabu dari teman saksi Lina Binti Dahman yang dikirim melalui pesan WhatssApp (WA) oleh saksi Lina Binti Dahman, selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib mengambil sendiri paketan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE berdasarkan alamat ranjauan yakni pada depan Pos Kamling diletakkan dibawah kaca cermin pembesar di di Jalan Sari Mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, setelah mengambil paketan tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dalam plastik dan membuang pembungkus paketan tersebut berupa spoon warna kuning lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalkan lokasi dimana pada saat terdakwa melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari terdapat beberapa petugas Kepolisian yang mencoba menghentikan terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas pada saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengambil kembali narkotika jenis sabu yang terdakwa sempat buang di Tempat Pemakaman Umum Sukosari lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Madiun Kota beserta narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam pembelian, kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gunawan Wibisono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa dipinggir Jalan Sari mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa melintas dari arah barat kearah timur di Jalan Sari mulya Kota Madiun dan tiba-tiba berhenti didepan sebuah pos kamling tepatnya pada tiang cermin cembung, saat berhenti Terdakwa terlihat masih duduk di jok sepeda motornya membungkuk terlihat mengambil suatu barang, setelah itu berbalik arah berjalan kembali kearah barat, selanjutnya saksi bersama Tim dilakukan pengejaran setelah laju motornya dihentikan Terdakwa tidak bersedia berhenti namun terlihat Terdakwa melempar 1 (satu) kantong plastik klip ketanah dan melarikan diri kembali, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sudah mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu di Jalan Rimba mulya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diminta mencari sabu yang dibuang dengan disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat;

- Bahwa Terdakwa membeli paket pahe sebanyak 0,76 gram. Seharga Rp 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Lina dengan cara Lina pesan kepada cbk (inisial) lalu Terdakwa membayar kepada Lina, lalu Lina yang transfer karena Lina yang pesan, dan sebelumnya Terdakwa membayar kepada Lina dan Lina membeli kepada cbk (insial) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama Lina;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Lina dan pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib ditempat kos nya di Jalan Ciliwung No. 8 Kecamatan Taman Kota Madiun dan melakukan penangkapan terhadap Lina serta menggeledah kamar nya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna hitam milik Lina yang terdapat percakapan antara Lina dengan Terdakwa mengenai Sabu;
- Bahwa Lina tidak mendapat upah hanya dapat memakai sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir travel sedangkan Lina pekerjaannya sebagai pemandu lagu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memakai sabu untuk doping;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ihwan Nurdiansyah, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa dipinggir Jalan Sari mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa melintas dari arah barat kearah timur di Jalan Sari mulya Kota Madiun dan tiba-tiba berhenti didepan sebuah pos kamling tepatnya pada tiang cermin, saat berhenti Terdakwa terlihat masih duduk di jok sepeda motornya membungkuk terlihat mengambil suatu barang, setelah itu berbalik arah berjalan kembali kearah barat, selanjutnya saksi bersama Tim dilakukan pengejaran setelah laju motornya dihentikan Terdakwa tidak bersedia berhenti namun terlihat Terdakwa melempar 1 (satu) kantong plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketanah dan melarikan diri kembali, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sudah mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu di Jalan Rimba mulya dan Terdakwa diminta mencari sabu yang dibuang dengan disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat;

- Bahwa Terdakwa membeli paket pahe sebanyak 0,76 gram. Seharga Rp 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Lina dengan cara Lina pesan kepada cbk (inisial) lalu Terdakwa membayar kepada Lina, lalu Lina yang transfer karena Lina yang pesan, dan sebelumnya Terdakwa membayar kepada Lina dan Lina membeli kepada cbk (insial) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama Lina;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Lina dan pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib ditempat kos nya di Jalan Ciliwung No. 8 Kecamatan Taman Kota Madiun dan melakukan penangkapan terhadap Lina serta menggeledah kamar nya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna hitam milik Lina yang terdapat percakapan antara Lina dengan Terdakwa mengenai Sabu;
- Bahwa Lina tidak mendapat upah hanya dapat memakai sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir travel sedangkan Lina pekerjaannya sebagai pemandu lagu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memakai sabu untuk doping;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Kianot Setyo Budianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekira pukul 01.50 saat saksi sedang berada dirumah, didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan meminta saksi menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditangkap terkait dengan perkara Narkotika, dan kepolisian menunjukan surat tugasnya, lalu saksi datang ke lokasi dan melihat Terdakwa tidak membawa sesuatu, kemudian Polisi menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu yang sebelumnya petugas sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu barang saat melarikan diri naik sepeda motor dan dikejar petugas di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Sri Rejeki depan TPU Sukosari, Selanjutnya petugas dan saksi bersama Pak RT melakukan pencarian dan ditemukan di badan jalan dirumput yang kering , suatu barang yang dibungkus plastik klip yang isinya seperti garam;

- Bahwa Petugas yang mengambil dan ditunjukan kemudian dijelaskan oleh petugas bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah diborgol dan mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menganggukkan kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Said Muslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekira pukul 01.50 saat saksi sedang berada dirumah, didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan meminta saksi menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditangkap terkait dengan perkara Narkotika, dan kepolisian menunjukan surat tugasnya, lalu saksi datang ke lokasi dan melihat Terdakwa tidak membawa sesuatu, kemudian Polisi menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu yang sebelumnya petugas sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu barang saat melarikan diri naik sepeda motor dan dikejar, selanjutnya petugas dan saksi bersama saksi Kianot Setyo Budiyanto melakukan pencarian di Jalan Sri Rejeki depan TPU Sukosari dan ditemukan di badan jalan dirumput yang kering , suatu barang yang dibungkus plastik klip yang isinya seperti garam;
- Bahwa Petugas yang mengambil dan ditunjukan kemudian dijelaskan oleh petugas bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Lina Binti Dahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib pada saat saksi berada dikamar kos di Jalan Cliwung Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi dan meminta tolong untuk mencarikan link memesan narkotika jenis sabu, lalu saksi membantu Terdakwa dengan menghubungi teman saksi yang bernama Bunda Maya melalui pesan WA kemudian Bunda Maya memberi nomor seorang yang bernama Cabuk, selanjutnya saksi diminta Terdakwa untuk menghubungi Cabuk untuk memesan sabu, kemudian saksi memesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 F dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gram, kemudian saksi mengirimkan kode ranjau atau tempat mengambilnya sabu yang dikirim oleh Cabuk. kepada Terdakwa;
- Bahwa yang transfer adalah Terdakwa dan saksi mengirimkan no rekening cabuk kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi teman dekat Terdakwa dan saksi mau memesankan sabu karena saksi juga ikut memakainya;
- Bahwa saksi ditangkap ditempat kos di Jalan Ciliwung Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena saksi memakai bersama Terdakwa 2 hari yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir rental dan menggunakan sabu dengan tujuan untuk doping perjalanan keluar kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada saksi Lina seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena saksi Lina memiliki teman penjual sabu, kemudian setelah berkomunikasi dan melakukan transfer uang pemesanan, Terdakwa mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari teman Lina yang dikirim melalui pesan WA oleh Lina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa mengambil sabu dan membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Terdakwa melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada beberapa petugas yang mencoba menghentikan sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Terdakwa bawa, tetapi Terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama saksi Lina ditempat kosnya Lina sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Lina karena Terdakwa besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai driver travel dan mengonsumsi sabu doping agar stamina terjaga saat diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan dan membeli 1 paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Lina baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa membeli sabu melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai sabu bersama saksi Lina dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) sobekan gabus warna kuning di dalamnya terdapat lubang sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Terdakwa Candra Tri Wibowo Als Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada saksi Lina Binti Dahman seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Lina Binti Dahman memesankan kepada seseorang yang bernama Cabuk, kemudian setelah berkomunikasi dan Terdakwa melakukan transfer uang pemesanan, lalu Terdakwa mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari Cabuk yang dikirim melalui pesan WA oleh Lina Binti Dahman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa mengambil sabu dan membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Terdakwa melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah petugas kepolisian yang mencoba menghentikan sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Terdakwa bawa, tetapi Terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas saat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang di dekat Tempat Pemakaman Umum Sukosari dengan disaksikan oleh saksi Kianot Setyo Budianto dan saksi Said Muslim (Ketua RT) dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibadan jalan diatas rumput;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama saksi Lina Binti Dahman ditempat kosnya Lina Binti Dahman sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Lina karena Terdakwa besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Lina Binti Dahman ditempat kos di Jalan Ciliwung Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar saksi Lina Binti Dahman digeledah dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai driver travel dan mengonsumsi sabu doping agar stamina terjaga saat diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan dan membeli 1 paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Lina Binti Dahman baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa membeli sabu melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai sabu bersama saksi Lina Binti Dahman dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Terdakwa Candra Tri Wibowo Als Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum *(pendukung hak dan kewajiban)* yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan "Menyediakan" ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada saksi Lina Binti Dahman seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Lina Binti Dahman memesankan kepada seseorang yang bernama Cabuk, kemudian setelah berkomunikasi dan Terdakwa melakukan transfer uang pemesanan, lalu Terdakwa mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari Cabuk yang dikirim melalui pesan WA oleh Lina Binti Dahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa mengambil sabu dan membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Terdakwa melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah petugas kepolisian yang mencoba menghentikan sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Terdakwa bawa, tetapi Terdakwa berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihentikan oleh petugas saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang di dekat Tempat Pemakaman Umum Sukosari dengan disaksikan oleh saksi Kianot Setyo Budianto dan saksi Said Muslim (Ketua RT) dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibadan jalan diatas rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama saksi Lina Binti Dahman ditempat kosnya Lina Binti Dahman sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Lina karena Terdakwa besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Lina Binti Dahman ditempat kos di Jalan Ciliwung Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar saksi Lina Binti Dahman digeledah dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai driver travel dan mengonsumsi sabu doping agar stamina terjaga saat diperjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan dan membeli 1 paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan 4 (empat) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Lina Binti Dahman baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa membeli sabu melalui teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai sabu bersama saksi Lina Binti Dahman dua hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Terdakwa Candra Tri Wibowo Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram melalui saksi Lina Binti Dahman dan bertujuan untuk digunakan untuk bersama dengan saksi Lina Binti Dahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu seberat 0,76 gram yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relative kecil sehingga tuntutan selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas berbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000,000- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) sobekan gabus warna kuning di dalamnya terdapat lubang sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE, yang telah disita dari Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikembalikan kepada Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) sobekan gabus warna kuning di dalamnya terdapat lubang sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE;
- Dikembalikan Terdakwa Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H.., M.H. , dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fikki Aminullah Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Endratno Rajamai, S.H.., M.H.	Wuryanti, S.H., M.H.
Ade Irma Susanti, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)